

일련번호	특정감사 2024-001호
수령자	한국청소년상담복지개발원 [redacted] 한국청소년상담복지개발원 [redacted]

주 의

○ 제 목 : 직책수행경비 집행 법인카드의 휴일 타인대여 사용

○ 처분 내용

- 한국청소년상담복지개발원 법인카드 관리 및 사용지침(제5조, 제6조) 및 임직원 행동강령(제9조)에 의하면, 법인카드에 의한 예산집행은 객관적인 자료와 증빙에 의하여 공정 투명하게 집행 관리되어야 하고 정해진 절차에 따라 사용되어야 한다.
- 또한 법정공휴일 및 토·일요일 등 사용시 일시, 장소, 목적, 집행대상, 구체적인 업무내용과 사유 등을 포함한 증빙자료를 통한 소명을 하여야 하며, 특히 “타인에게 법인카드를 양도 대여하여서는 아니된다” 라고 규정되어 있다.
- 이는 법인카드에 의한 부적절한 예산의 집행을 방지하고 공정 투명한 회계관리를 도모함과 동시에 사업목적에 충실한 예산집행을 도모하기 위한 취지이다.
- 귀하는 부서장 직책수행경비 집행을 위해 특별히 부서장에게 지급된 법인카드 [redacted]를 2023.9.28. 추석 연휴 출근한 소속 부원들에게 대여하여 이들 부원들이 부서장 직책수행 경비 집행 법인카드를 이용 ‘우미남 본인미트’ 에서 식사비로 39,000원을 사용하도록 하였다.
- 추석 연휴 바쁜업무로 출근한 소속 부원들을 위해 부서장 직책수행경비 법인카드를 사용하여 점심식사를 하도록 하였다고 주장하나 이들 부원들은 휴일 시간외 근무수당을 신청, 정당한 휴일근무 보상을 받은 것으로 확인되었다.
- 또한 귀하가 제출한 2023년 3분기 부서장 직책수행경비 사용내역을 보면 휴일 사용에 따른 구체적인 업무내용과 사유, 집행대상 등은 적시되어 있지 않다.

사용일시	사용시간	장 소	금 액(원)	사용수단	예산 항목
2023.09.28	13:01	[redacted]	39,000	부서장 직책수행경비 법인카드	직책수행경비

- 따라서 법인카드 관리부서 및 외부 법률·회계 전문가의 검토 의견을 종합하여 한국청소년상담복지개발원 법인카드 사용 및 관리지침의 제정 취지와 그 취지에 따른 지침 제5조 및 제6조의 조항을 엄격 해석 적용해 볼 때
- 부서장(본부장)에게만 불출된 직책수행경비 집행을 위한 법인카드를 휴일 소속 부원에게 주여 사용토록 한 것은 법인카드 사용 및 관리지침 제6조의 대여 사용에 해당된다는 것이 일차된 판단이고
- 법인카드의 휴일 사용의 구체적인 업무내용과 사유, 집행대상 등도 적시하지 않은 것은 정상적인 법인카드 사용원칙에서 벗어난 행위라고 인정된다 할 것이다.

일련번호	특정감사 2024-001호
수령자	한국청소년상담복지개발원

- 다만, '법인카드 사용 및 관리지침' 제5조(카드의 사용방법) 제3항의 조항 의미를 부서운영비 등 집행을 위해 각 부서에 불출된 법인카드(신용카드) 사용방법으로 한정하고, 부서장(본부장)에게 불출된 직책수행경비 집행을 위한 법인카드(체크카드) 사용방법이 아님을 보다 명확히 할 필요는 있다고 할 수 있다.

○ 조치 사항

- 부서장 직책수행경비 집행을 위한 법인카드의 비정상적 사용에 대해 기관장 주의(구두) 조치
- 향후 법인카드 관련지침이나 행동강령 위반 등 행위 제차 발생시 위 견과 병합 입증 조치
- 법인카드 관리부서(경영관리부)는 '법인카드 사용 및 관리지침' 제5조(카드의 사용방법) 제3항에 대해 부서운영비 등 집행을 위해 각 부서에 불출된 법인카드(신용카드) 사용방법에 한정 된다는 의미를 명확히 할 수 있도록 조문개정 검토. 끝.

2024. 8. 5.

한국청소년상담복지개발원 감사실장 이석희

(Handwritten signature)

외부전문가 감사인

소속/직책	법무법인 우리동 변호사	성명	박 상훈 (서명)
소속/직책	관원인사노동위원회 공인변호사	성명	김 민 재 (서명)
소속/직책	신우회법률 전문이사 공인회계사	성명	오 강 석 (서명)